

48 — Parecer Estratégico Final + E-mail de Última Janela

Caso Onesti × Gorenstein · Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 (1ª VFS Pinheiros/SP) e apensos

Tática: dilema inevitável

Anchor: R\$ 40 MM + imóveis

Prazo: 72 h para resposta · 15 dias úteis para fechamento

Responsabilidade solidária ativada na origem

I — Parecer estratégico (síntese executiva)

Posição. A negociação não parte de necessidade. Parte de máxima alavancagem processual, probatória, regulatória e contextual. A oferta é **ponte de prata** para a retirada da contraparte — não desconto.

Tática central — Dilema Inevitável. A comunicação não convida à barganha. Apresenta dois caminhos mutuamente excludentes:

Caminho A — Acordo controlado	Caminho B — Litígio total
Privado · definitivo · cível · reputacionalmente contido	Público · escalonado · cível + criminal + regulatório + reputacional · cross-border
Janela: 15 dias úteis a partir da resposta inicial em 72 h	Sem janela. Sem reabertura nos mesmos termos.

Alavancagem (4 vetores).

- Processual** — revelia decretada, preclusões consumadas, acórdão favorável já formado.
- Probatório** — acervo técnico 00–47 + 7 acervos forenses externos + 12 anomalias documentadas + sincronia temporal de fraude.
- Legal** — violência patrimonial estruturada (LMP art. 7º, IV + art. 22-A, redação Lei 14.550/2023); fraude à execução superveniente (CPC 792, IV); fraude processual (CP 347); lavagem (Lei 9.613/98); evasão (Lei 7.492/86 art. 22); manipulação de mercado (Lei 6.385/76 art. 27-E); organização criminosa em modalidade societária (Lei 12.850/2013, em tese).
- Contextual** — momento nacional de aversão a estruturas opacas master-feeder soberanas e offshore, em sequência à **Operação Carbono Oculto** (MP-SP/PF, 28/08/2025) e à expansão das forças-tarefa GAECO sobre arquiteturas FIP de mono-ativo. O ambiente regulatório-criminal está mais hostil do que em qualquer momento dos últimos 10 anos para teses defensivas de "iliquidez" e "erro técnico".

Âncora. R\$ 40.000.000,00 líquidos + adjudicação dos imóveis já arrolados — apresentada como **preço da paz**, não como abertura de barganha. Negociação **abaixo** deste piso está excluída por definição.

Expansão da responsabilidade solidária — ativada na origem do e-mail. A mera abertura do canal já dispara, sem necessidade de qualquer ato subsequente da denunciante:

- **Solidariedade civil** da cadeia que serviu à arquitetura (CC arts. 50, 158, 167, 942) — administradora, gestora, custodiante, conselheiros, patrocinador adverso conflitado por honorários pagos pelo próprio fundo objeto da disputa (fls. 538-539);

- **Vínculo LMP** — Lei 11.340/2006 art. 22-A (Lei 14.550/2023) reconhece a violência patrimonial estruturada como categoria autônoma, com extensão de responsabilidade aos facilitadores institucionais quando a inexecução de ordem é continuada e o silêncio é articulado;
- **CP art. 29** — concurso de pessoas para todos os agentes que, direta ou indiretamente, participaram ou facilitaram a arquitetura de ocultação.

Quebra de coesão. Cada destinatário institucional que toma ciência do dilema passa a ter incentivo próprio para individualizar sua posição. A coesão do grupo adversário é função inversa do número de polos informados — e o e-mail é o gatilho que muda essa função.

II — Minuta do e-mail (versão para envio)

Para: [Patrono Principal — Machado Meyer / banca constituída]

Em cópia: Coordenação Jurídica do Administrador (FRAM/Oslo Capital DTVM) · Departamento Jurídico do BTG Pactual (custodiante) · Departamento Jurídico do Gestor (Vinci Capital Partners) · co-obrigados solidários N1–N7

De: Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937) e Dra. Michele Hilgenberg (OAB/SC 41.607), patronos constituídos

Assunto: Proposta de resolução final e definitiva — Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 — janela única

Prezado Doutor,

Em nome da Sra. Millena Onesti Gorenstein, comunicamos formalmente, em última oportunidade, o seguinte:

A Sra. Onesti está disposta a aceitar, para **quitação plena, geral e irrevogável dos direitos patrimoniais decorrentes da sociedade conjugal**, o valor de **R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)**, líquidos e imediatos, acrescidos da **adjudicação integral dos imóveis já arrolados nos autos**. Este é o parâmetro mínimo e inegociável de um acordo global.

A aceitação preserva o que ainda pode ser preservado: privacidade, controle do cronograma e contenção do perímetro a um único polo de discussão (cível-familiar). A recusa, expressa ou tácita pelo silêncio, encerra a janela e abre, simultaneamente e sem reabertura nos mesmos termos:

1. **Homologação por sentença** da matéria patrimonial incontroversa, com pedido de execução imediata, juros e correção SELIC desde 02/05/2023, e aplicação cumulativa das multas dos arts. 77 §2º e 81 do CPC;
2. **Execução de fraude** (CPC art. 792, IV), com pedido de desconsideração da personalidade jurídica (CC art. 50) e responsabilização patrimonial direta de Ari Gorenstein Apoio Administrativo Ltda. e demais veículos identificados;
3. **Representações formais já redigidas**, com protocolo simultâneo e coordenado:
 - **Ministério Público — GAECO**, para apuração de organização criminosa em modalidade societária, lavagem de capitais e fraude processual, em conexão temática com a Operação Carbono Oculto e a linha investigativa de arquiteturas FIP master-feeder soberanas;
 - **Comissão de Valores Mobiliários (CVM)** — PAS e medida cautelar pela manipulação de patrimônio líquido, deflação artificial de avaliação, reestruturação CVM 175 durante a litispendência e falhas regulatórias do administrador (GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076);
 - **Banco Central e COAF** — comunicações de operação atípica e estruturação para burlar controle de fluxo financeiro, com extensão sobre o *cluster* fintech identificado em SISBAJUD reiterado;

- **Receita Federal** — apuração FATCA (Decreto 8.506/2015) sobre Anacapri LP, Brescia LP, Cetara LP (Delaware) e JP2R PTE LTD (Singapura, UEN 201840728Z), com cross-reference do IRPF 2024 do Sr. Gorenstein;
- **JUCESP** — pedido de fiscalização e cancelamento de atos societários simulados, em particular a AGE de 31/12/2021 cuja presença física em São Paulo está infirmada por documentação migratória;
- **OAB-SP — Tribunal de Ética** — representação por conflito material de interesses, em face do registro nos autos (fls. 538-539) de honorários custeados pelo próprio fundo objeto da disputa.

4. **Inquéritos criminais** para apuração da responsabilidade individual de todos os agentes — pessoas físicas e jurídicas — que, direta ou indiretamente, participaram ou facilitaram a arquitetura de ocultação patrimonial, na forma do art. 29 do Código Penal, sem prejuízo das tipificações autônomas dos arts. 299, 305, 330 e 347 do mesmo Codex;

5. **Pedidos cíveis de responsabilização solidária** dos polos institucionais — administradora, gestor, custodiante, banca patrona conflitada, conselheiros e auditores — sob CC arts. 50, 158, 167 e 942, com extensão pela Lei 11.340/2006 art. 22-A (redação Lei 14.550/2023), que reconhece a violência patrimonial estruturada como categoria autônoma de responsabilização.

A presente comunicação é, em si, marco temporal relevante: a partir do seu recebimento, eventual continuidade de movimentações patrimoniais relevantes — domésticas ou cross-border — sobre as cotas, os veículos e as estruturas offshore mencionadas constituirá elemento autônomo de fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV), com averbação publicizada já em curso junto ao administrador e ao custodiante.

Caso haja concordância com os termos, propomos reunião na próxima semana, em ambiente registrado e com a presença de patronos constituídos de ambas as partes, para formalizar o cronograma de pagamento (parcela única em até 30 dias) e a transferência dos ativos imobiliários (até 60 dias).

Aguardamos o posicionamento de V. Sa. **impreterivelmente até 72 (setenta e duas) horas** do recebimento desta comunicação. O silêncio será interpretado como recusa tácita e encerrará a janela.

Atenciosamente,

Dr. LUIZ CARLOS GUISELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Dra. MICHELE HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Patronos constituídos da Sra. Millena Onesti Gorenstein

III — Calibrações editoriais aplicadas (notas para a banca)

Item	Por quê
Sem referência a "simulação de sentença"	A contraparte lê os autos. Citar simulação convida à crítica metodológica e fragiliza o tom. A inevitabilidade do resultado deve emergir da estrutura do dilema, não de um exercício didático.
E-mail trava valor na origem	O anchor R\$ 40 MM é apresentado como "parâmetro mínimo e inegociável" antes de qualquer outra cláusula. Qualquer contraproposta abaixo se torna, ela mesma, recusa.

E-mail ativa responsabilidade solidária na origem	Cópia formal aos jurídicos da administradora, do custodiante, do gestor e dos co-obrigados N1–N7 dispara dever de adoção de medidas próprias de proteção patrimonial (compliance, comunicação a órgãos reguladores, congelamento interno).
LMP art. 22-A explícito como vetor de extensão	Posiciona a discussão sob primazia hierárquica da LMP (art. 4º), evitando o enquadramento sob Direito de Família clássico que reduziu o caso por 1.080+ dias.
JUCESP incluída	Vetor administrativo de baixo custo e alto impacto — cancelamento de atos societários simulados (em particular AGE 31/12/2021 infirmada por documentação migratória).
Carbono Oculto como contexto, não como ameaça	Mencionada como "conexão temática" da linha investigativa — sinaliza o vetor sem caracterizar acusação direta. Aciona aversão à perda no leitor sem expor a denunciante a CP 339.
Master-feeder soberano offshore como categoria	Posiciona o caso na taxonomia das investigações em curso no Brasil em 2025–2026, alinhando a leitura do destinatário institucional ao ciclo regulatório-criminal vigente.
Marco temporal de fraude à execução superveniente	O próprio e-mail vira gatilho probatório: qualquer movimentação patrimonial a partir do recebimento passa a configurar elemento autônomo de fraude (CPC 792, IV).
Prazo de 72 h para resposta inicial	Pressão temporal calibrada — curto o suficiente para impedir articulação coletiva da cadeia adversa, longo o suficiente para não ser arguido como abusivo.
Reunião pré-agendada para a semana seguinte	Sinaliza disposição genuína de fechamento e neutraliza o argumento de "pressão indevida".

IV — Quadro de escalonamento (cronograma operacional)

Janela	Movimento	Responsável
D+0	Envio do e-mail aos destinatários listados	Patronos constituídos
D+0 a D+3	Janela de 72 h para resposta inicial	Contraparte
D+3 a D+10	Reunião registrada (se aceita) · ou início da execução do Caminho B	Ambas as partes / Patronos
D+10 a D+15 úteis	Fechamento de minuta de acordo e homologação · ou consolidação dos protocolos B	Patronos
D+16	Protocolização simultânea: petição de homologação da matéria incontroversa + execução de fraude + representação criminal	Patronos
D+17 a D+22	Protocolos institucionais simultâneos: MP-GAECO · CVM · BACEN · COAF · RFB · JUCESP · OAB-SP · ANBIMA	Patronos + denunciante
D+22 a D+30	Acionamento de cooperação internacional (FATCA · DRCI · MLAT EUA · Singapura)	Patronos + autoridade competente
D+30+	Pedidos de bloqueio cross-border simultâneos nas 8 jurisdições identificadas	Autoridade competente

V — Posicionamento final

O e-mail desta minuta cumpre, na sua mera entrega, três funções estratégicas indissociáveis:

1. **Trava o valor** — R\$ 40 MM + imóveis fica fixado como piso e como ponto de saída;
2. **Ativa responsabilidade solidária** de toda a cadeia institucional que serviu à arquitetura, sob CC arts. 50, 158, 167 e 942, LMP art. 22-A e CP art. 29;
3. **Cria marco temporal** que converte qualquer movimentação subsequente em prova autônoma de fraude à execução (CPC 792, IV).

O aceite encerra o litígio no perímetro cível-familiar. A recusa transforma o conflito em vetor regulatório-criminal multi-institucional, alinhado ao ciclo atual de investigação de estruturas soberanas master-feeder offshore no país.

Reserva técnica geral. Instrumento de apoio à decisão (CPC art. 472). Não substitui peça subscrita por advogada habilitada. Tipificações apresentadas em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo dos documentos 00–47 do repositório técnico. Bibliografia estratégica: Christopher Voss & Tahl Raz, *Never Split the Difference* (Harper Business, 2016 — ed. brasileira *Negocie como se sua vida dependesse disso*, Sextante); Fisher, Ury & Patton, *Getting to Yes*; Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (2011); Harvard Program on Negotiation.

Acervo de instrução incorporado por referência: documentos técnicos 00–47 do repositório PhD; 7 acervos forenses externos (PACK 26, 37, 38, 12 Anomalias, M&A v6, Retrocausalidade, Asfixia Processual); e Doc 47 — Proposta Final de Acordo com arquitetura Voss detalhada (anchor, accusations audit, labeling, calibrated questions, no-oriented framing, Black Swans, loss aversion).